

Nr. 189 Referentenbesprechung im Reichsinnenministerium vom 7. November 1939, 10.30 Uhr

R 2/25033, Bl. 35–36 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Beginn: 10:30

Ort: Reichsinnenministerium

[ABWICKLUNG UND AUFLÖSUNG DER ORGANISATIONEN DER POLNISCHEN VOLKS-GRUPPE IM REICH]

Vertraulich!

Der Vorsitzende, *Ministerialrat Wagner*, führte einleitend aus, daß durch Erlaß des R[eichs]M[inisters] d[es] I[nnern] vom 12. 9. 1939² die Tätigkeit der Organisationen der polnischen Volksgruppe im Reich stillgelegt und ihr Vermögen sichergestellt sei. Für die Weiterführung und Abwicklung der Geschäfte und Verbindlichkeiten dieser Organisationen und ihrer Einrichtungen sei als Kommissar der Ministerialrat a. D. Geh. Regierungsrat Schmid³ bestellt worden, der seine Arbeit alsbald aufgenommen habe.

Nachdem Polen zu bestehen aufgehört habe, sei es angezeigt, eine grundsätzliche Klärung über die Zukunft der polnischen Organisationen im Reich herbeizuführen. Staatspolitisch werde davon auszugehen sein, daß im Deutschen Reich für das Bestehen von Organisationen der polnischen Volksgruppe kein Raum mehr sei.

Die Aussprache hatte folgendes Ergebnis:

I. Es bestand Übereinstimmung, daß die Organisationen der polnischen Volksgruppe im Reich aufzulösen seien. Der *Vertreter des Auswärtigen Amts*⁴ hatte Bedenken hiergegen aus außenpolitischen Rücksichten nicht geltend zu machen.

II. Die Frage, ob eine Verordnung mit Gesetzeskraft erforderlich sei, die die Befugnisse des Kommissars regelt, die bisherigen gesetzlichen Vertreter der polnischen Organisationen absetzt und Richtlinien für die Durchführung der Abwicklung und gegebenenfalls der Auflösung vorsieht, wurde allseitig bejaht.

Der Vertreter des Reichsjustizministeriums, *Ministerialrat Dr. Kriege*, führte dazu aus, daß die Vollmacht des Kommissars bisher genügt habe, nunmehr sei es aber erforderlich, eine rechtliche Grundlage für seine Tätigkeit auch gegenüber den Behörden und Gerichten zu schaffen. Das Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmaßnahmen vom 9. 3. 1937 (RGBl. I S. 281)⁵

¹ Den beteiligten Ressorts bzw. Stellen am 27. 11. 1939 übersandt; R 2/25033, Bl. 34. Laut anlieg. Anwesenheitsliste (ebd. Bl. 37) wohnten der Besprechung 33 Teilnehmer bei. Interne Aufzeichnung des RR v. Langen-Keffenbrinck/RFM: ebd. Bl. 31 f. Zu der Sitzung hatte der RIM mit Schreiben vom 1. 11. eingeladen; ebd. Bl. 28. Einladungsschreiben, vorlieg. Niederschrift und Aufzeichnung des RFM auch in: R 2/11872, unfol. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 24258; MAJER, „Fremdvölkische“, S. 296. – Sprecher vom Bearb. hervorgehoben.

² Geheimerlaß, auch dem RFM noch unbekannt; nicht nachgewiesen.

³ (Karl) August Schmid (*1869): 1900 RR beim RegPräs. in Posen, ab 1904 beim OP dort, 1912 ORR beim RegPräs. in Allenstein, 1919 GehR und MR im RIM, 1924 z. D. gestellt, Nov. 1933 pensioniert; Okt. 1939 Kommissar für die Abwicklung der Organisationen der poln. Volksgruppe im Reich. Personalakten: R 1501/210486–210499.

⁴ VLR Helmut Bergmann, der zufolge der RFM-Aufzeichnung (o. Anm. 1) dabei auch bemerkte, daß nach der restlosen Aufteilung Polens „nunmehr deutscherseits der Schutzmacht Schweden überhaupt das Recht bestritten werden würde, polnische Interessen zu vertreten“.

⁵ ARH IV, Nr. 52 P. 4.

sei keine genügende Grundlage, er empfehle eine Verordnung des Ministerrats für die Reichsverteidigung auf Grund des Reichsverteidigungsgesetzes⁶.

Auf die Anregung des Vertreters des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei im RMdI, *Oberregierungsrat Dr. Wetz*, zu erwägen, die vorgesehene Verordnung auf das Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 14. 7. 1933 (RGBl. I S. 479)⁷ zu gründen, erklärte der *Vorsitzende*, daß diese Frage innerhalb des Reichsministeriums des Innern unter Beteiligung des Reichsjustizministeriums geklärt werden würde.

III. Vor Erörterung der Frage der Abwicklung der polnischen Organisationen im einzelnen gab *Geh. Regierungsrat Schmid* einen kurzen Bericht über die von ihm bisher getroffenen Maßnahmen und den Stand der polnischen Organisationen. Er betonte die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung seiner Befugnisse⁸.

Der *Vertreter der Geheimen Staatspolizei* erklärte Einverständnis dazu, daß die wirtschaftlichen Organisationen der polnischen Volksgruppe nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen, die kulturellen Organisationen nach staatspolitischen Gesichtspunkten abgewickelt und aufgelöst werden.

IV. Der *Vorsitzende* stellt sodann einen Referentenentwurf einer Verordnung über die Organisationen der polnischen Volksgruppe im Reich zur Erörterung⁹.

Landgerichtsrat Dr. Schröder (Reichsjustizministerium) bemerkte, daß die Verordnung sich auf das Altreich, die Ostmark und das Sudetenland erstrecken müsse; fraglich sei, ob sie auf die neuen Ostgebiete auszudehnen sei. Gegen diese Ausdehnung sprachen sich der Direktor der Deutschen Zentralgenossenschaftskasse, Dr. Loest, und eine Reihe von Behördenvertretern aus. Sie wiesen insbesondere darauf hin, daß die Errichtung der Haupttreuhandstelle Ost¹⁰ durch den Vorsitzenden des Ministerrats für die Reichsverteidigung und Beauftragten für den Vierjahresplan, Generalfeldmarschall Göring, die Einschaltung einer weiteren Stelle unerwünscht erscheinen lasse und daß die Zentralstelle für die Ostgebiete¹¹ in den neuen Gebieten möglichst wenig neues Recht einführen wolle.

Gegenüber den geäußerten Bedenken, daß Angehörige der polnischen Volksgruppe, die sich staatsfeindlich betätigt haben, bei der Abwicklung der polnischen Organisationen ungerechtfertigte Vorteile genießen könnten, wiesen die *Vertreter des Reichsjustizministeriums*¹² darauf hin, daß die Verordnung von dem Normalfall ausgehe, daß aber die zu erlassenden Richtlinien für die Abwicklung den Kommissar instand setzen würden, den staatspolitischen Belangen Rechnung zu tragen.

Der *Vorsitzende* sagte in diesem Zusammenhange zu, daß die Richtlinien im Benehmen mit der Geheimen Staatspolizei aufgestellt werden würden und daß der erforderliche Einfluß der Geheimen Staatspolizei auf die Abwicklung und Auflösung der polnischen Organisationen sichergestellt werden würde.

⁶ Vom 4. 9. 1938: ARH V, Nr. 197.

⁷ ARH I/1, Nr. 193 P. 1.

⁸ Vgl. hierzu ergänzend die im RfM gefertigte Aufzeichnung (o. Anm. 1): „GehRat Schmid bemerkte, er habe bei seiner Tätigkeit bisher Liquidationsmaßnahmen nach Möglichkeit vermieden, er halte es aber für dringend geboten, nunmehr auch solche Maßnahmen vorzusehen, da es ihm wünschenswert erscheine, schon während der Kriegszeit ein fait accompli zu schaffen. Die insgesamt in Betracht kommende Masse schätze er auf 7 bis 8 Mill. RM. Eine Erklärung des Vermögens der polnischen Organisationen zu staatsfeindlichem Vermögen halte er außenpolitisch für bedenklich, zumal die Polen bis vor kurzem die deutschen Genossenschaften in Polen in Ruhe gelassen hätten. – In den meisten Fällen würde an sich über die Organisationen der Konkurs zu verhängen sein, er halte das aber für überflüssig, da er bereits nach konkursrechtlichen Grundsätzen verfare. Hinsichtlich des Geltungsbereichs der VO und damit seiner Tätigkeit sprach er sich für die Einbeziehung auch der neuen Ostgebiete aus.“

⁹ In der Sitzung vorgelegter Entw. einer „VO über die Organisationen der poln. Volksgruppe im Reich“; R 1501/5397, S. 29–33; R 2/25033, Bl. 29 f.

¹⁰ Hierzu näher Dok. Nr. 177.

¹¹ D. h. der RfM selbst als Koordinationsinstanz gem. § 12 des *FüE über Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete* vom 8. 10. 1939 (RGBl. I S. 2042); s. auch Dok. Nr. 170 Anm. 1.

¹² Außer MR Kriege noch LGR Schröder.

Der *Vertreter der Volksdeutschen Mittelstelle*¹³ vertrat die Ansicht, daß – vom volkstumsmäßigen Standpunkt gesehen – es zweckmäßiger erschiene, alle Vermögenswerte der polnischen Organisationen zu beschlagnahmen und gegebenenfalls in Einzelfällen zur Vermeidung von Härten Ausnahmen zuzulassen.

Der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums, *Geh. Regierungsrat Kohler*, betonte demgegenüber, daß sein Ministerium den größten Wert darauf lege, daß die Abwicklung der wirtschaftlichen Organisationen nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen erfolge, schon im Hinblick auf die Rückwirkungen eines staatlichen Eingriffs auf die Kreditorganisationen.

Die *Vertreter des Reichsernährungsministeriums*¹⁴ und des *Stabsamtes des Reichsbauernführers*¹⁵ baten um Beteiligung bei der Herausgabe der Richtlinien.

Einwendungen gegen den Entwurf der Verordnung wurden nicht erhoben, jedoch behielten sich die anwesenden Vertreter die endgültige Stellungnahme ihrer Ressorts vor.

Der *Vorsitzende* stellte die Übersendung einer Niederschrift der Sitzung und des Entwurfs der Verordnung in Aussicht und bat im Hinblick auf die Eilbedürftigkeit um möglichst beschleunigte Rückäußerung¹⁶.

¹³ Hauptref. Benningheim.

¹⁴ ORR Kley und RR Jung.

¹⁵ AbtLt. Stubenrauch und Ref. Schubert.

¹⁶ Der Übersendung der Niederschrift am 27. 11. 1939 war ein nach dem Besprechungsergebnis revid. VO-Entw. beigelegt, dem das RFM am 15. 12. zustimmte; R 2/25033, Bl. 38–42. Am 9. 2. 1940 ging die ausfertigungsreife VO *über die Organisationen der poln. Volksgruppe im Dt. Reich* dem MRfdRV zu, der sie am 27. 2. 1940 erließ (RGBl. I S. 444); R 43 II/1484, Bl. 6–16. Schon im Vorgriff hatte die Gestapo mittels Erlaß des RIM vom 19. 2. sämtl. Organisationen poln. Staatsangehöriger verbieten lassen und die Einziehung ihres Vermögens ausgesprochen. Vertraul. Richtlinien für die prakt. Abwicklung vom 9. 3. 1940 wurden am 14. 3. im RIM besprochen und diese am 23. 4. 1940 erlassen – unter Streichung eines Passus, welcher den Verfall des nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten verbleibenden Restvermögens ans Reich evident gemacht hätte (DRA Nr. 96/1940); R 1501/5397, S. 121–128; R 2/25033, Bl. 43–49; R 2/11872. Eingehende Darstellung des Verfahrens durch AGR Menard in: DJ 1941, S. 572–575. Bezüglich der im Reich lebenden poln. Volkszugehörigen dt. Staatsangehörigkeit kam eine Referentenbesprechung im RIM vom 4. 4. 1940 zu dem Schluß, daß „eine allgemeine Lösung des Problems“ während des Krieges nicht durchführbar, die Führungsschicht vielmehr „mit staatspolizeilichen Mitteln zu verfolgen“ sei. Das Vermögen der ins Ausland geflüchteten wie der „endgültig in Konzentrationslagern verbleibenden“ reichsangehörigen Polen sollte entschädigungslos eingezogen, ihre Söhne und Brüder aus der Wehrmacht ausgestoßen werden. Einladung RIM vom 28. 3. und Niederschrift: R 1501/5397, S. 129–143. Zur anschließ. generellen Liquidation der poln. Privatvermögen s. Folgeband, Dok. vom 9. 8. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 189 Referentenbesprechung im Reichsinnenministerium vom 7. November 1939, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d189>